

1501570-61.2021.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FELIPPE ROSA PEREIRA

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/05/2022

... de que os entorpecentes se destinavam ao tráfico, respeitado o entendimento da Defensoria Pública, já que o portador foi surpreendido em atitude suspeita em local conhecido como ponto de tráfico de drogas.

Ademais, as drogas estavam fracionadas e acondicionadas em porções individuais, exatamente como as destinadas ao consumo de terceiros (fotografia de fl. 09), sendo que a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

1ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Piracicaba - SP - cep 13419-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501570-61.2021.8.26.0599 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501570-61.2021.8.26.0599

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CAIO HENRIQUE GONÇALVES

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FELIPPE ROSA PEREIRA

Vistos,

CAIO HENRIQUE GONÇALVES, qualificado nos autos, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia, o dia 13 de outubro de 2021, por volta das 16,00 horas, na Rua Rosalvito Cobra nº 61, Bairro Vila Cristina, nesta cidade e Comarca de Piracicaba, trazia consigo, para fins de tráfico, 10,5g de cocaína, distribuídos em 30 invólucros, sem autorização.

Narra a denúncia que no dia dos fatos policiais civis estavam em patrulhamento e visualizaram o acusado em atitude suspeita. Abordaram-no e, em revista pessoal, localizaram as drogas acima descritas.

O réu foi notificado nos termos do artigo 55 da Lei 11.343/06 (fls. 90).

Defesa preliminar apresentada (fls. 93/94).

Denúncia foi recebida (fls. 99) e réu citado (fls. 119).

Durante a instrução, foi ouvida uma testemunha arrolada pelas partes e foi realizado o interrogatório.

Nos debates, o Ministério Público requereu a condenação do réu, enquanto a Defesa pugnou pela absolvição, pela desclassificação ou, em último caso pelo reconhecimento da causa especial de redução da pena.

É o relatório.

Decido.

Procede a pretensão acusatória.

A materialidade do delito está comprovada pelos seguintes elementos:

- 1) Boletim de ocorrência de fls. 06/07;
- 2) Auto de exibição e apreensão de fls. 08 e fotografias de fls. 09;
- 3) Laudo de constatação de fls. 12/14 e pelo laudo de exame químico toxicológico de fls. 101/103.

A autoria emana da prova oral.

Vejamos:

Na fase informativa (fls. 04/05), o réu permaneceu silente.

Em juízo (gravação), disse que estava no local dos fatos apenas fazendo uso de entorpecentes. Ao sair do terreno, foi abordado e preso pelos policiais militares. Disse que neste momento já não trazia consigo nenhuma porção de drogas, já que havia consumido todas. Não soube explicar a origem das 30 porções exibidas pelos policiais. Disse que não os conhecia de antes, não sabendo explicar o motivo pelo qual eles teriam interesse em incriminá-lo falsamente.

Avançando, tanto na fase informativa (fls. 02) quanto em juízo (gravação), o policial civil Christiano de Munhoz Rodrigues declarou que durante patrulhamento de rotina realizado no bairro Monte Cristo, em local conhecido como ponto de venda de drogas, viu o acusado em atitude suspeita entrando e saindo de um terreno baldio. Efetuou a abordagem e a revista pessoal, oportunidade em que localizou e apreendeu algumas porções de cocaína. Questionado, o acusado respondeu informalmente que as drogas se destinavam ao tráfico.

No mesmo sentido foram as declarações do policial civil Luis Antonio Queiroz na delegacia de polícia (fls. 03).

Anoto que os relatos dos policiais civis merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, eis que inexistem elementos indicando que teriam procedido de má-fé.

Este entendimento, aliás, é pacífico no Superior Tribunal de Justiça e no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO COMETIDO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE AGENTES E COM RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO EM 1º GRAU. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. CONDENAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA DA AUTORIA COLHIDA EM JUÍZO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA JUDICIALIZADA. VALIDADE PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...). IV - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (...).” (STJ - HC 471.082/SP. QUINTA TURMA. Rel. Ministro FELIX FISCHER - j. 23/10/2018) g.n.

Diante desse quadro, a despeito da negativa ofertada em Juízo, não há dúvidas de que o réu trazia consigo 30 invólucros de cocaína, substância que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Tampouco há dúvidas de que os entorpecentes se destinavam ao tráfico, respeitado o entendimento da Defensoria Pública, já que o portador foi surpreendido em atitude suspeita em local conhecido como ponto de tráfico de drogas.

Ademais, as drogas estavam fracionadas e acondicionadas em porções individuais, exatamente como as destinadas ao consumo de terceiros (fotografia de fl. 09), sendo que a quantidade não é compatível com a portada por um mero usuário.

Corroborando o entendimento:

"TÓXICO - TRÁFICO DE DROGAS - Insuficiência de provas - Não configurada. Negativa de autoria e versão apresentada que restou isolada. Depoimento dos policiais que se mostraram coerentes e firmes. Mensagens que de whatsapp que não se mostraram o principal para configuração do crime. Apenas se somam aos depoimentos dos policiais. Utilizadas para confrontar o réu no momento da abordagem sobre a prática de tráfico de drogas, este admitiu e indicou onde estaria o restante das drogas. Quantidade de droga e acondicionamento que encaminham para o reconhecimento do crime. Desclassificação para o crime de porte de entorpecentes para uso próprio. Não acolhido. Ausência de comprovação de que fosse apenas usuário. De qualquer forma o ser usuário não espanca a condição de tráfico, cada vez mais comum, mesmo porque há necessidade de dinheiro para manutenção do vício, adquirível em outras áreas, ou seja, o usuário vende para terceiros, para conseguir manter o próprio vício. Em regra, a paga é em espécie. Dosimetria da pena. Mantida sem alteração. Regime mantido. Não recomendável mais abrandamento. NEGADO PROVIMENTO AO APELO." (TJSP - Apelação Criminal 0000106-69.2018.8.26.0603 - 3ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Ruy Alberto Leme Cavalcheiro - J. 20/07/2020). g.n.

Portanto, imperiosa a condenação do réu pelo crime do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, não sendo o caso de absolvição ou desclassificação para o crime do artigo 28 da mesma Lei.

Passo à dosimetria.

Na primeira fase, o réu é primário e possui bons antecedentes (cf. F.A. de fls. 81) e as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não lhe são desfavoráveis. Fixo as penas em cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa.

Não há agravantes.

Está presente a atenuante da menoridade. Contudo, como a pena já foi fixada no mínimo legal, ela não implica qualquer repercussão prática.

Inexistem nem causas de aumento de pena.

Por fim, respeitado o entendimento da Defesa, reputo inaplicável a causa de redução do §4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, uma vez que o réu, embora primário, possui passagens na Vara da Infância e Juventude com condenação (cf. certidão de fls. 85), o que demonstra que vem se dedicando a atividades criminosas, fazendo como seu meio de vida.

Ademais, é ainda mais relevante apontar que enquanto gozava de liberdade provisória o acusado preso novamente (fls. 120), comportamento que não se coaduna com o da pessoa que se envolveu de forma isolada com atividades criminosas.

Para o C. STJ:

"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ART. 40, III, DA LEI N.11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS. PATAMAR DE ELEVACÃO. ANALOGIA À SÚMULA 443 DO STJ. READEQUAÇÃO À FRAÇÃO MÍNIMA. REGIME PRISIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. RÉU PRIMÁRIO. MODO INTERMEDIÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA EM PARTE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 2. Os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006). 3. Assentado pela instância antecedente que o paciente se dedica a atividade delitativa, uma vez que possui medidas socioeducativas em fase de execução, inclusive pela prática de atos infracionais análogos ao tráfico de entorpecentes, a modificação desse entendimento - para fazer incidir a minorante da Lei de Drogas - enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. Precedentes. 4. O registro de atos infracionais é elemento idôneo para se afastar a figura do tráfico privilegiado, quando evidenciar a propensão do agente a práticas criminosas. (...)" (HC 529.996/SP, Quinta Turma, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, j. 12/11/2019). g.n.

Incabível, assim, o privilégio.

Considerando a pacífica jurisprudência do C. STJ, fixo o regime semiaberto para

início do cumprimento da pena, eis que a quantidade de droga, embora expressiva, não é, por si só, indicativa de crime de maior relevância. No entanto, como a pena é superior a quatro anos, tampouco há como fixar desde já o regime aberto.

Pelo mesmo motivo, tampouco há viabilidade na substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Cada dia-multa terá o valor mínimo legal, eis que ausentes elementos que demonstrem a situação financeira do réu.

Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia e CONDENO o réu CAIO HENRIQUE GONÇALVES a cumprir cinco anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e a pagar quinhentos dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por ter infringido o artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06.

Conforme acima exposto, o réu possui envolvimento pregresso com a prática do ato infracional análogo ao tráfico de drogas. Ao atingir a maioridade, continuou a exercer o nefasto comércio ilícito, tanto que foi apreendida considerável quantidade de drogas em seu quarto, tudo, pois, a indicar maior periculosidade em sua conduta e real possibilidade de reiteração criminosa. Assim, continuam presentes os requisitos da prisão preventiva, a qual é necessária para garantia da ordem pública e fica, assim, mantida. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra preso, servindo-se a presente de ofício.

Custas na forma da Lei 11.608/03.

P.R.I.C.

Piracicaba, 23 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA